

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 rabiaa I 1418 - 25 juillet 1997

140^{ème} année

N° 59

Sommaire

Lois

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques... **1299**

Loi n° 97-49 du 25 juillet 1997, portant approbation du neuvième plan de développement 1997-2001 **1299**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de sous-directeurs **1300**

Arrêté du Premier Ministre du 14 juillet 1997, portant création de la commission nationale permanente chargée du suivi de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes et la création de la commission chargée de la préparation dudit rapport **1300**

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 19 juillet 1997, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire..... **1301**

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un directeur **1301**

Nomination d'un chef de division **1301**

Nomination d'un secrétaire général de commune **1301**

Nomination de chefs de subdivision **1301**

Nomination de chefs de service **1301**

Ministère des Finances

Décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane	1301
Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef	1317
Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef	1317
Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs centraux des services financiers	1317

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 97-1340 du 21 juillet 1997, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terrain sises à Sayada du gouvernorat de Monastir, nécessaire à l'extention de l'école primaire "El Joumhouria"	1323
--	------

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 juillet 1997, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la santé publique	1323
---	------

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant institution de commissions administratives paritaires centrales au ministère des communications....	1323
Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant institution de commissions administratives paritaires régionales au ministère des communications..	1324
Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue au ministère des communications pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux	1325

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 12 juillet 1997, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	1325
---	------

Loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le financement public des partis politiques est le financement opéré sur le budget de l'Etat sous forme de primes attribuées comme prévu par la présente loi.

Art. 2. - Le parti politique ne peut obtenir les primes prévues à l'article premier de la présente loi que s'il existe à la chambre des députés un ou des députés adhérant à ce parti.

L'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures. En cas de présentation de candidature dudit parti au sein d'une coalition, l'appartenance au parti est prise en compte lors de la présentation des candidatures.

Art. 3. - La prime est répartie annuellement sous forme d'une partie fixe et d'une partie calculée en fonction du nombre de députés de chaque parti.

Art. 4. - La partie fixe de la prime consiste, pour tous les partis, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à soixante mille dinars payables en deux tranches.

Art. 5. - Le montant de la prime par député est fixé par décret. La prime attribuée en fonction du nombre de députés de chaque parti est servie en deux tranches.

Art. 6. - L'attribution de la prime cesse si le parti ne présente pas ses comptes à la cour des comptes conformément à la législation en vigueur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 juillet 1996.

Art. 7. - Les formes et modalités de répartition des primes prévues par la présente loi sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 21 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-49 du 25 juillet 1997 portant approbation du neuvième plan de développement 1997-2001.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le neuvième plan de développement annexé à la présente loi est approuvé en tant qu'instrument d'orientation générale de la politique de développement et comme cadre de réalisation des programmes et des projets au niveau national et régional dans les différents domaines pour le quinquennat (1997-2001).

Art. 2. - Le gouvernement présentera à la chambre des députés à partir de l'année 1998 un rapport annuel sur le développement, relatif à l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan et aux perspectives de la poursuite de son exécution, assorti de propositions concernant les ajustements nécessaires à la lumière de l'évolution de la situation économique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juillet 1996.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1330 du 12 juillet 1997.

Monsieur Noûmen Naïri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction de la qualité du service public au Premier Ministère.

Par décret n° 97-1331 du 12 juillet 1997.

Mademoiselle Khédija Zammouri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur au bureau d'organisation des services publics à la direction générale des réformes et perspectives administratives au Premier Ministère.

Arrêté du Premier Ministre du 14 juillet 1997, portant création de la commission nationale permanente chargée du suivi de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes et la création de la commission chargée de la préparation dudit rapport.

Le Premier Ministre,

Vu le décret n°69-400 du 7 novembre 1969 portant création d'un Premier Ministère et fixant les attributions du Premier Ministre,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975 fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990 fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 92-2134 du 7 décembre 1992 fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-589 du 3 avril 1995, portant organisation et modalités de fonctionnement de l'institut tunisien des études stratégiques,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique,

Arrête :

Article Premier. - Est créée une commission nationale permanente pour assurer le suivi de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes et étudier ce rapport avant de le soumettre à la première réunion qui tient le conseil des ministres au début du mois de septembre de chaque année.

Art. 2. - Le premier ministre préside la commission nationale chargée du suivi de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes qui est composée des :

- ministre de l'intérieur,
- ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
- ministre des affaires sociales,
- ministre du développement économique,
- ministre de la jeunesse et de l'enfance,
- directeur de l'institut tunisien des études stratégiques.

Art. 3. - Est créée une commission chargée de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes dans lequel la commission porte son évaluation de la situation des jeunes et son suivi de l'exécution des différentes mesures prises en leur faveur.

A cet effet la commission se réunit une fois tous les trois mois et chaque fois qu'il est nécessaire.

Art. 4. - La commission est composée des hauts cadres représentant :

- le Premier Ministère
- les services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et des affaires de la famille
- le ministère de l'intérieur
- le ministère des affaires sociales
- le ministère de l'éducation
- le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
- le ministère de la santé publique
- le ministère de l'enseignement supérieur
- le ministère du développement économique
- le ministère de la culture
- le ministère de la jeunesse et de l'enfance
- l'institut tunisien des études stratégiques

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance ou son représentant préside les travaux de la commission chargée de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes et convoque à ses réunions.

La direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse et de l'enfance assure le secrétariat des travaux de la commission chargée de la préparation du rapport annuel sur la situation des jeunes.

Art. 6. - Le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des affaires de la femme et de la famille, les ministres de l'intérieur, des affaires sociales, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'emploi, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, du développement économique, de la culture, de la jeunesse et de l'enfance et le directeur de l'institut tunisien des études stratégiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 1997.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 19 juillet 1997, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé à compter du 1er octobre 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "El Arab" délégation de "Seliana - Nord" gouvernorat de Seliana.

Tunis, le 19 juillet 1997.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 19 juillet 1997, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 3-64 du 20 février 1964 relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 28-79 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé à compter du 1er octobre 1997, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Menzel Kamel" et "El Hdadra" délégation de "Jamel" gouvernorat de Monastir.

Tunis, le 19 juillet 1997.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1332 du 12 juillet 1997.

Monsieur Hassen Zoghalmi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières et des ressources à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 97-1333 du 12 juillet 1997.

Monsieur Mohsen Gasmi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1334 du 12 juillet 1997.

Monsieur Brahim Ferhi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Bir-Hfai.

Par décret n° 97-1335 du 12 juillet 1997.

Monsieur Khaled Aouanî, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'action sociale et de la solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de Tataouine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1336 du 12 juillet 1997.

Monsieur Afif Aloulou, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 97-1337 du 12 juillet 1997.

Madame Sâadia Tébène épouse Dhaou, médecin vétérinaire, est chargée des fonctions de chef de service de la lutte contre la pollution à la direction générale des services techniques à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 97-1338 du 12 juillet 1997.

Monsieur Saber Houchatti, conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef de service de la coopération inter-communale à la direction générale des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 10 octobre 1919 relatif à la répression des fraudes et à la falsification des marchandises, denrées alimentaires et produits agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 20 novembre 1927 réglementant le régime des alcools, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 21 mai 1931 relatif à l'impôt sur la vigne, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 17 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 93-2090 du 11 octobre 1993 portant fixation des taux du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les alcools, boissons alcoolisées, vins et bières,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

ARTICLE PREMIER : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17% les boissons alcoolisées et alcools relevant respectivement des numéros 22-04, 22-05, 22-06, et 22-07 du tarif des droits de douane, ainsi que les préparations alcooliques relevant du numéro 22-99 du même tarif.

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 29% les boissons alcoolisées relevant du numéro 22-01 du tarif des droits de douane.

ARTICLE 2 : Sont soumis au régime de taxation relatif aux bières, vins, boissons alcoolisées :

- les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de bières dans d'autres récipients ;
- les vendeurs de vins et de boissons alcoolisées en fûts et en bouteilles ;
- les fabricants d'alcools ;
- les fabricants et les embouteilleurs de boissons alcoolisées ;
- les commerçants grossistes de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées ;

ARTICLE 3 : Le taux du droit de taxation applicable aux bières classées, aux vins classés, aux boissons alcoolisées et aux alcools sont fixés selon le tableau ci-dessous. Il est II du présent décret.

Les vins, les bières et les boissons alcoolisées sont classés par arrêté du Ministre chargé de la production agricole.

ARTICLE 4 : Pour les bières, les vins et les boissons alcoolisées d'une contenance de passage de 10 litres et conditionnés dans des bouteilles d'une contenance de 10 litres ou plus, le droit de consommation est liquidé en fonction du fabricant ou tarif applicable au litre de ces produits, exprimé en centimètres ou fraction de centimètres.

ARTICLE 5 : Pour les bières, les vins et les boissons alcoolisées classés selon la législation en vigueur, les tarifs de taxation sont déterminés par le fabricant et déterminent décret.

ARTICLE 6 : Les vins classés sont taxés en fonction des vins conditionnés dans des bouteilles de 10 litres ou plus et du droit de consommation et du droit de douane.

Cette capsule est classée en six catégories selon la nature du vin et la contenance des bouteilles et ses tarifs sont fixés conformément à l'annexe IV du présent décret .

ARTICLE 7 : La capsule fiscale sur les vins en bouteilles porte la mention " Capsule Fiscale " et la catégorie de la capsule .

Cette capsule porte obligatoirement les couleurs suivantes :

- la couleur verte pour les vins premier cru d'appellation d'origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur bleue pour les vins d'appellation d'origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur noire pour les vins de consommation courante .

ARTICLE 8 : Le ministère des finances procède à l'émission de la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret. La distribution de la capsule fiscale est effectuée par les personnes autorisées par le Ministre des Finances ou son représentant .

Sans préjudice au paiement du principal des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes, toute personne ayant contrefait la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret ou ayant distribué, transporté ou utilisé sciemment des capsules falsifiées ou participé auxdits actes, est passible d'une amende égale à 200% des droits et taxes dus sur les vins représentés par les capsules falsifiées, avec la confiscation de la marchandise et du matériel de fabrication, en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal. Les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende . Il est donné main-levée après paiement des droits et taxes et de l'amende .

En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende , les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur .

ARTICLE 9 : Les producteurs de vins sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent, les renseignements suivants:

- l'adresse de l'unité de vinification ;
- le plan de l'unité de vinification ;
- la liste du matériel de vinification utilisé et ses caractéristiques;

le nombre de cuves de vins, leur numéro et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents .

Les producteurs de vins sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification .

ARTICLE 10 : Les producteurs de vins sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date du commencement des opérations de vinification et ce, au moins dix jours avant le commencement desdites opérations et des jour et heure de l'achèvement des opérations de vinification dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l'achèvement .

ARTICLE 11 : Les producteurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent au plus tard le 31 octobre de chaque année une déclaration du modèle fourni par l'administration comportant notamment les renseignements suivants :

- les nom, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l'unité de vinification et son adresse ;
- le matricule fiscal ;
- les stocks de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures ;
- les quantités de raisin vinifiées au cours de la campagne ;
- les quantités nettes de vin par catégorie obtenues après extraction des lies ;
- les quantités de lies .

Il est annexé à ladite déclaration un état comportant l'identité des fournisseurs de l'unité de vinification en raisins, leurs adresses et les quantités de raisin livrées .

ARTICLE 12 : Les producteurs de vin doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

- 1- aux entrées :
 - les stocks de vin par catégorie existant dans les caves provenant des campagnes antérieures ;
 - les quantités de vin nettes par catégorie déclarées au cours de la campagne ;

- les quantités de lies déclarées au cours de la campagne ;
- les quantités de vin nettes par catégorie et les quantités de lies non déclarées ;

2- aux sorties :

- les quantités de vin en vrac par catégorie livrées par l'Office National de la Vigne ou par toute personne autorisée à cette fin conformément à la législation en vigueur appuyées par les acquits-à-caution et les factures de vente;
- les quantités de vin en vrac manquantes ;
- les quantités de lies livrées appuyées par les factures de vente et les acquits-à-caution .

ARTICLE 13 : Les embouteilleurs de vins sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer, par écrit, au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :

- L'adresse de l'unité de mise en bouteille .
- Le plan de l'unité de mise en bouteille ,
- La liste du matériel de mise en bouteille et ses caractéristiques ,
- Le nombre de cuves de vins , leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents .

Les embouteilleurs de vins sont tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification .

ARTICLE 14 : Les embouteilleurs de vins doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent une caution égale au montant du droit de consommation relatif aux quantités de vins mis en bouteilles déterminée par le bureau de contrôle des impôts précité sur la base de la moyenne mensuelle des acquisitions de vins en vrac effectuées au cours de l'année précédente et compte tenu de l'avance au titre du droit de consommation dû sur la moyenne mensuelle desdites acquisitions .

ARTICLE 15 : Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

1- aux entrées :

- Les quantités de vin en vrac acquises appuyées par les factures d'achat et les acquits-à-caution correspondants ,
- Les quantités de vin non appuyées par des factures et des acquits-à-caution .

2- aux sorties :

- Les quantités de vins en bouteilles livrées, appuyées par les factures de vente et les congés pour les ventes locales ou par les déclarations douanières et les acquits-à-caution pour les ventes à l'exportation .
- Les quantités de vins manquantes .

ARTICLE 16 : Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

1- aux entrées : le nombre et la catégorie des capsules fiscales sur les vins acquises appuyées par des congés .

2- aux sorties :

- le nombre et la catégorie des capsules utilisées pour le remplissage des bouteilles livrées ;
- le nombre et la catégorie des capsules défectueuses appuyés par des procès-verbaux de destruction établis par deux agents de l'administration fiscale .

ARTICLE 17 : Les embouteilleurs de vins sont tenus d'apposer la capsule fiscale sur les vins prévue par l'article 6 du présent décret immédiatement après le remplissage de la bouteille . La capsule fiscale est apposée sur l'ouverture de la bouteille après sa fermeture de façon que la capsule se détériore inévitablement lors de l'ouverture de la bouteille.

Sans préjudice au paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes, la vente, l'achat, le transport et la détention de vins mis en bouteilles ne portant pas de capsule fiscale, ou portant une capsule fiscale non collée, ou utilisée ou non conforme à la contenance de la bouteille ou à la qualité des vins sont punis d'une amende égale à 5 dinars par bouteille de vin avec un minimum de 50 dinars en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal . La marchandise et les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende . Il est donné main-levée après paiement des droits et taxes et de l'amende

En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur .

ARTICLE 18 : Les manquants de vins prévus par les articles 12 et 15 du présent décret sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% des quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, du soutirage, de la purification des vins et pour tous autres déchets .

ARTICLE 19 : Les entrepositaires d'alcools destinés à la fabrication des boissons alcoolisées, des alcools destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, des parfums, du vinaigre et des alcools à usage industriel et ménager, doivent avant le commencement de leur activité, obtenir une autorisation préalable du bureau de contrôle des impôts compétent pour ouvrir un entrepôt d'alcool.

ARTICLE 20 : Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées autorisés conformément à la législation en vigueur, sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :

- les nom, prénoms , ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves d'alcools et de boissons alcoolisées , leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.

Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de l'intervention de ladite modification.

ARTICLE 21 : Les entrepositaires d'alcools, les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent une caution égale au montant du droit de consommation dû sur le stock mensuel moyen d'alcool .

ARTICLE 22 : Les fabricants d'alcools et d'eau-de-vie par distillation sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date et de l'heure du commencement des opérations de distillation au moins dix jours avant le commencement de ces opérations et de la date et de l'heure de la fin des opérations de distillation et ce dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures de cette date ainsi que du rendement minimum d'alcool par hectolitre de matières fermentées destinées à la distillation .

ARTICLE 23 : Le matériel de fabrication d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doit être fermé et scellé par les agents de l'administration fiscale. Pour le matériel de distillation ne permettant pas la fermeture ou le scellement pour des raisons techniques, les opérations de fabrication sont effectuées en présence continue des agents de l'administration fiscale dûment habilités .

Les quantités d'alcools et d'eau-de-vie fabriquées sont extraites obligatoirement en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès verbal de constatation de ces quantités suivant modèle établi par l'administration .

ARTICLE 24 : La fabrication, la vente, la détention, la circulation et la destruction des alambics destinés à la production des alcools sont soumises à une autorisation préalable de l'administration fiscale.

Les importateurs des alambics, de leurs parties ou pièces détachées sont tenus de présenter l'autorisation sus-visée lors du dédouanement. La circulation des alambics doit être effectuée sous couvert d'un congé.

ARTICLE 25 : Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre des matières en fermentation ou en macération côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge notamment :

1°) Au moment du remplissage des matières premières dans les cuves de fermentation :

- le numéro et la contenance de ces cuves,
- la date et l'heure du commencement du remplissage des matières premières .

2°) A la fin du remplissage des matières premières :
- l'heure à laquelle le remplissage est terminé,
- le poids des mélasses, le volume des jus et des matières macérées.

3°) A la fin de la fermentation : la date et l'heure de l'achèvement de la fermentation.

4°) Au début de la distillation :

- la date et l'heure d'extraction des produits fermentés destinés à la distillation.

- les quantités de matières destinées à la distillation et leur degré alcoolique .

ARTICLE 26 : Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre de production , côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge :

1- aux entrées :

- les quantités en hectolitres des matières destinées à la distillation;

- le rendement minimum et le rendement maximum en alcool par hectolitre de matières destinées à la distillation.

- la date et l'heure du commencement de l'opération de distillation;

- la date et l'heure de la fin de l'opération de distillation.

2- Aux sorties : les quantités d'alcool produites par opération de distillation et ses catégories appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale .

ARTICLE 27 : Les fabricants d'alcool et d'eau-de-vie par distillation doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

1- aux entrées :

-les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation ; appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale ;

- les quantités d'alcool acquises appuyées par des congés .

2- aux sorties :

- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation, livrées et justifiées selon le cas par des acquits-à-caution ou des congés ;

- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie manquantes .

ARTICLE 28 : Les fabricants de boissons alcoolisées doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent, sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge :

1- aux entrées :

- les quantités d'alcool acquises appuyées par les congés ;
- les quantités de préparations alcooliques destinées à la fabrication des boissons alcoolisées appuyées par les congés.

2- aux sorties :

- les quantités de boissons alcoolisées livrées, par type de produits appuyées par les factures de ventes et les congés;
- les quantités de boissons alcoolisées manquantes .

ARTICLE 29 : Les manquants d'alcool, d'eau-de-vie et de boissons alcoolisées prévus par les articles 27 et 28 du présent décret, sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% des quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, du soutirage, de l'affaiblissement de degré et pour tous autres déchets.

ARTICLE 30 : Sont dénaturés par addition de produits autorisés par l'administration fiscale les alcools destinés à la fabrication des parfums, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du vinaigre ainsi que les alcools à usage industriel et ménager . La dénaturation s'effectue en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès-verbal en l'objet.

ARTICLE 31 : La circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins en vrac, des vin en bouteilles, des vins avariés, des lies de vin, des marcs et de la capsule fiscale sur les vins, s'effectue obligatoirement selon le cas sous couvert d'un congé lorsque le droit de consommation exigible a été acquitté en plein tarif et sous couvert d'un acquit-à-caution dans les autres cas

Les acquits-à-caution et les congés sont émis par toute personne qui procède à la vente, à l'exportation, à l'importation ou au transfert desdits produits d'un lieu à un autre .

Les acquits-à-caution et les congés qui accompagnent les produits exportés ou importés doivent porter le visa des services des douanes .

Les acquits-à-caution doivent être déposés par les destinataires ou exportateurs de ces produits au bureau de contrôle des impôts dont relève le destinataire ou l'exportateur et ce dans un délai n'excédant pas vingt quatre heures à compter de la date fixée pour la livraison ou l'exportation de la marchandise .

Les personnes qui établissent des acquits-à-caution sont tenues de présenter à l'administration fiscale un état mensuel détaillé, des acquits établis au cours du mois et ce dans les quinze premiers jours du mois suivant .

Le non respect des dispositions du présent article est puni d'une amende égale à 10 dinars par litre d'alcool ou de boissons alcoolisées et à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de vin ou de lies et à 10 dinars par tonne ou fraction de tonne de marcs et à 0,100 dinar par capsule fiscale. La marchandise et le moyen de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement de l'amende. Il est donné main-levée après paiement de l'amende.

En cas de non paiement de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur

ARTICLE 32 : Les acquits-à-caution et congés sous couvert desquels est effectuée la circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et de la capsule fiscale sur les vins doivent comporter les indications suivantes :

- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal de l'expéditeur de la marchandise ;
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal du destinataire de la marchandise ;
- la nature des marchandises livrées et des emballages ;
- la quantité des marchandises et la contenance des récipients;

- la date et l'heure du départ et de l'arrivée des marchandises ;
- le lieu de départ et la destination des marchandises ;
- le moyen de transport et son numéro d'immatriculation ;
- l'itinéraire du transport des marchandises ;
- les cachets de l'expéditeur .

ARTICLE 33 : Les unités de mise en bouteille de vins et de boissons alcoolisées doivent être indépendantes des unités de production .

ARTICLE 34 : Les fabricants et les conditionneurs de bières sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent, les renseignements suivants :

- les nom, prénoms ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication ou de conditionnement de bières et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication ou de conditionnement de la bière ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de bières, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.

Les fabricants et conditionneurs de bières sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle visé ci-dessus toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.

ARTICLE 35 : Les fabricants de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge :

- 1- aux entrées : les quantités de bières en vrac produites ;
- 2- aux sorties : les quantités de bières en vrac livrées appuyées par la facture de ventes .

ARTICLE 36 : Les conditionneurs de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :

- 1- aux entrées :
 - les quantités de bières en vrac fabriquées ou acquises appuyées par les factures d'achat ,
 - les quantités de bières en vrac non appuyées par des factures .
- 2- aux sorties :
 - les quantités de bières conditionnées et livrées, selon la nature du récipient et sa contenance, appuyées des factures de vente .
 - les quantités de bières manquantes .

ARTICLE 37 : Les registres de comptabilité matière et tous autres documents dont la tenue est prévue par le présent décret doivent être conservés pendant dix ans .

ARTICLE 38 : Les agents de l'administration fiscale dûment habilités sont autorisés à contrôler les producteurs d'alcools, de boissons alcoolisées, de vins et de bières , les conditionneurs et les commerçants de ces produits, les fabricants de la capsule fiscale sur les vins et tout détenteur de ces produits et ce en procédant notamment à l'inventaire des stocks de ces produits et des capsules fiscales sur les vins et au contrôle des registres de la comptabilité matière prévus par le présent décret . Lorsqu'il est constaté des quantités en plus ou en moins non déclarées, ces quantités font l'objet d'un procès-verbal dressé par deux agents de l'administration fiscale et sont inscrites sur le registre de comptabilité matière .

Lesdits agents peuvent effectuer des visites aux locaux professionnels et à tous lieux abritant ces produits conformément à la législation en vigueur .

La constatation des quantités d'alcools, de boissons alcoolisées , de vins et de bières manquantes et des quantités excédentaires chez les producteurs et les conditionneurs de ces produits est passible d'une amende égale à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de ces produits et du paiement des droits et taxes dus sur les manquants .

La constatation chez les embouteilleurs de quantités de capsules fiscales sur les vins manquantes ou excédentaires est passible d'une amende égale à 0,100 dinar par capsule fiscale avec un minimum de 50 dinars, en sus du paiement des droits et taxes dus sur les vins manquants représentés par lesdites capsules et de l'amende prévue au paragraphe précédent .

ARTICLE 39 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont relevées par les agents de l'administration fiscale habilités et ce sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public et dans tous autres lieux auxquels lesdits agents peuvent accéder légalement.

Peuvent également effectuer le contrôle sur la voie publique les agents des douanes et les autres agents de l'Etat habilités à relever les infractions en matière de circulation .

Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur .

ARTICLE 40 : Les infractions aux dispositions du présent décret pour lesquelles des sanctions particulières ne sont pas prévues sont réprimées conformément aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée .

ARTICLE 41 : Le contrôle de la production des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et des bières et de la fabrication de la capsule fiscale sur les vins est effectué par les agents de l'administration fiscale d'une manière intermittente ou continue . Les frais de contrôle sont à la charge des fabricants desdits produits conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret .

ARTICLE 42 : L'entreprise soumise au contrôle permanent est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et le téléphone et doit en assurer l'entretien, l'agencement et l'éclairage . Ce bureau doit être situé dans l'enceinte de l'entreprise .

Chaque entreprise soumise à la surveillance permanente est tenue de souscrire au bureau de contrôle des impôts compétent un engagement de verser les montants fixés par l'administration fiscale pour la prise en charge des émoluments et indemnités des agents de contrôle ainsi que les frais de transport et de séjour lorsque ces derniers n'ont pas été fournis par l'entreprise .

Dans le cas où les agents effectuent des opérations de contrôle en dehors des heures légales du travail l'entreprise supporte les frais de contrôle par heure ou fraction d'heure selon le tarif suivant :

- opérations réalisées entre six heures et vingt et une heures:
1.5 dinars
- operations réalisées entre vingt et une heures et six heures:
3 dinars

ARTICLE 43 : Les commerçants grossistes de bières, de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées, doivent effectuer un inventaire des stocks de produits en leur détention lors de toute modification des tarifs du droit de consommation dû sur ces produits et de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent un état de ces quantités dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à partir de la date de ladite augmentation.

Ces commerçants sont également tenus de payer à la recette des finances compétente, les montants résultant de l'augmentation des tarifs du droit de consommation dû au titre des stocks et ce dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de l'augmentation des tarifs.

ARTICLE 44 : Les dispositions relatives à la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret sont applicables dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date à laquelle l'administration fiscale a avisé les embouteilleurs de l'émission de ladite capsule . Les embouteilleurs de vins, sont tenus de déposer une déclaration écrite dans le même délai , au bureau de contrôle des impôts compétent, comportant la quantité de vin en bouteilles par catégorie et contenance en leur détention.

Les producteurs et les embouteilleurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle compétent dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la publication du présent décret, une déclaration écrite comportant les quantités de vin en vrac en leur détention selon leur nature et de les porter sur les registres prévus par les articles 12 et 15 du présent décret.

ARTICLE 45 : Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 93-2090 du 11 octobre 1993.

ARTICLE 46 : Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Industrie et le Ministre du Commerce , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 24 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I
TARIF DU DROIT DE CONSOMMATION
APPLICABLE AUX BIÈRES

NUMERO DU TARIF DOUANIER	DESIGNATION DES PRODUITS	DROIT DE CONSOMMATION
22 - 03	1) Bière classée, conditionnée dans des récipients: - boîte d'une contenance inférieure à 0,250 litre....	0,160 D l'unité
	- boîte d'une contenance comprise entre 0,250 litre et 0,320 litre.....	0,430 D l'unité
	- bouteille d'une contenance inférieure ou égale à 0,320 litre.....	0,430 D l'unité
	- bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0,321 litre et 0,400 litre.....	0,510 D l'unité
	- bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0,401 litre et 0,500 litre.....	0,600 D l'unité
	- bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0,501 litre et 0,660 litre.....	0,670 D l'unité
	- bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0,661 litre et 1 litre.....	1,200 D l'unité
	2) Bière à pression, classée.....	0,780 D/ litre
	3) Bière en vrac, classée.....	0,610 D/ litre

ANNEXE II
TARIF DU DROIT DE CONSOMMATION
APPLICABLE AUX VINS

NUMERO DU TARIF DOUANIER	DESIGNATION DES PRODUITS	DROIT DE CONSOMMATION
EX 22-04	1) Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs.....	5,000D l'hectolitre
	2) Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre.....	16,000D l'unité
	3) Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre.....	2,500 D l'unité
	4) Autres vins classés, en bouteilles, provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais :	
	- bouteille d'une contenance ne dépassant pas 0,375 litre.....	0,450 D l'unité
	- bouteille d'une contenance comprise entre 0,376 litre et 0,500 litre.....	0,600 D l'unité
	- bouteille d'une contenance comprise entre 0,501 litre et 0,750 litre.....	0,900 D l'unité
	- bouteille d'une contenance comprise entre 0,751 litre et 1 litre.....	1,200 D l'unité

ANNEXE III
TARIF DU DROIT DE CONSOMMATION
APPLICABLE AUX ALCOOLS
ET AUX BOISSONS ALCOLISÉES

NUMERO DU TARIF DOUANIER	DESIGNATION DES PRODUITS	DROIT DE CONSOMMATION
22-45	Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques.....	200 %
22-46	Autres boissons fermentées(cidre,poiré, hydromel par exemple).....	25 %
22-47	- Alcools bruts, alcools éthyliques mauvais goût et alcools éthyliques dénaturés à usage ménager.....	4,200D/hectolitre
	- Alcools éthyliques bon goût dénaturés à usage pharmaceutique, de parfumerie et autres usages industriels.....	10,500D/hectolitre
	- Alcools éthyliques bon goût de tous titres non dénaturés destinés essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres.....	380,000D/hectolitre
EX 22-48	- Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons alcoolisées.....	24,000D/hectolitre
	- Préparations alcooliques autres que celles uti- lisées pour la fabrication des boissons alcoolisées.....	12,000D/ hectolitre
	- Eaux-de-vie, obtenues par distillation.....	683 %
	- Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses non classées.....	648 %
	- Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses classées.....	395 %
	- Pastis, ricard, anisette et thibarine.....	597 %

ANNEXE IV
CATEGORIES ET TARIF DE LA CAPSULE
FISCALE SUR LES VINS

CATEGORIES DES VINS	CONTENANCE DE LA BOUTEILLE	CATEGORIE DE LA CAPSULE	TARIF DE LA CAPSULE
1) Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais	- de 0,001 à 0,375 litre	"1"	30 millimes
	- de 0,376 à 0,500 litre	"2"	40 millimes
	- de 0,501 à 0,750 litre	"3"	50 millimes
	- de 0,751 à 1 litre	"4"	60 millimes
2) Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l'alcool, provenant exclusivement de raisins frais	quelle que soit la conte- nance de la bouteille	"5"	70 millimes
3) Vins mousseux	quelle que soit la conte- nance de la bouteille	"6"	80 millimes

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par les décrets n° 95-322 du 20 février 1995 et n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel prévu par l'article 11 (nouveau) du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985, pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef a lieu sur travaux selon les modalités déterminées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de la clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 3. - Les candidats à l'examen susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences ...) accompagné d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches ou des publications. Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activité des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisée est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef est arrêté par le ministre des finances.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel que modifié par les décrets n° 95-322 du 20 février 1995 et n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1997, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'ingénieur en chef conformément aux conditions fixées par le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996 susvisé. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à : un (01).

Art. 2. - La date de la réunion du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée au 24 septembre 1997 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 25 août 1997.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 1997 fixant le règlement et le programme du concours externe et du concours interne sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs centraux des services financiers.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'arrêté en date du 31 mars 1981 fixant le règlement et le programme du concours interne pour le recrutement des inspecteurs centraux,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances, les inspecteurs centraux des services financiers sont recrutés :

a) Par voie de concours externe sur épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat de 3ème cycle en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgé de 35 ans au plus à la date du concours.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois à l'effectif des cadres, non pourvus par la nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation.

b) Par voie de promotion parmi, les inspecteurs des services financiers qui à la date du concours ont accompli au moins 5 années dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40% des vacances d'emplois à l'effectif des cadres, non pourvus par voie de promotion parmi les inspecteurs des services financiers ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps.

Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des concours susvisés fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - Les candidats externes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

- 1 - une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2 - une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3 - une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique accompagnée, pour les diplômés étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B - Après la réussite aux épreuves écrites :

Tout candidat doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) extrait du casier judiciaire (l'original) ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison,
- 2) un extrait de l'acte de naissance ne dépassant pas une année à partir de sa date de livraison,
- 3) un certificat médical (l'original) ne dépassant pas les trois mois à partir de sa date de livraison attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie dûment certifiée conforme du diplôme scientifique.

II - Les candidats internes :

Les candidats relevant de l'administration doivent envoyer leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

2) un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou par un agent habilité à cet effet,

3) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêté par le ministre des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A - Les épreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale,
- 2) une épreuve, au choix du candidat portant soit sur :
 - l'organisation politique et administrative de la Tunisie,
 - les sciences économiques,
 - ou la législation financière.

3) une épreuve pratique relative à l'étude d'un document administratif ou à la rédaction d'un rapport portant sur un dossier se rapportant à la direction à laquelle appartient le candidat.

4) une épreuve facultative, de langue étrangère autre que la langue française au choix du candidat exprimé sur sa demande de candidature.

Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte, les points au dessus de 10/20.

B - L'épreuve orale :

Une question orale sur un sujet tiré du programme suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orales, est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A - Epreuves écrites :		3
1) Epreuve de culture générale	5 heures	1
2) Epreuve au choix du candidat portant sur : l'organisation politique et administrative en Tunisie ou les sciences économiques ou la législation financière.	3 heures	1
3) Epreuve pratique	4 heures	1
4) Epreuve facultative de langue étrangère.	2 heures	
B - Epreuve orale :		1
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	30 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois (3) épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et en cas d'égalité la priorité est donnée au plus âgé,
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles doivent être informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'inspecteur central des services financiers est arrêtée par le ministre des finances.

Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé en date du 31 mars 1981.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Finances

Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Epreuve de culture générale

- capitalisme et socialisme,
- les relations bilatérales et multilatérales,
- les organisations internationales,
- les organisations régionales,
- multipartisme, bipartisme et parti unique,
- le syndicalisme,
- les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration.

Organisation politique et administrative :

- la notion de l'Etat,
 - les grands systèmes politiques,
 - les diverses formes de gouvernement,
 - les régimes parlementaires,
 - les régimes présidentiels,
 - le régime des libertés publiques,
 - les systèmes électoraux,
 - le contrôle de la constitutionnalité des lois,
 - histoire des institutions tunisiennes avant et pendant le protectorat,
 - évolution du régime politique tunisien depuis l'indépendance,
 - la constitution du 1er juin 1959 telle qu'elle a été révisée,
 - les rapports entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif,
 - la chambre des députés,
 - le Président de la République,
 - le conseil d'Etat,
 - le conseil supérieur de la magistrature,
 - la haute cour,
 - le conseil économique et social,
 - l'administration centrale,
 - décentralisation et déconcentration,
 - l'administration locale et les collectivités publiques locales,
 - les établissements publics et entreprises publiques,
 - les groupements professionnels,
 - les sociétés d'économie mixte,
 - le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
 - les contrats administratifs et les marchés publics,
 - le domaine public et le domaine privé de l'Etat et des collectivités publiques locales,
 - la police administrative et judiciaire,
 - l'expropriation,
 - le contentieux administratif,
- Sciences économiques :
- les ressources naturelles,
 - les problèmes démographiques,
 - les grands systèmes économiques,
 - l'organisation économique de la Tunisie,
 - la planification : les organes de préparation du plan-étapes de préparation du plan,
 - la comptabilité nationale,
 - le crédit et le système bancaire - les institutions économiques mondiales et régionales,
 - le système monétaire international,

- les relations économiques de l'Etat,
- les accords commerciaux et les tarifs douaniers,
- la répartition du revenu national,
- le salaire,
- l'intérêt,
- le profit,
- les fluctuations économiques,
- les cycles économiques,
- les politiques anti-cycliques depuis la crise de 1929.

Législation financière :

- notions générales : rôle et évolution,
- les règles classiques du budget,
- la loi organique du budget de 1967,
- l'élaboration et le vote du budget,
- l'exécution des dépenses publiques,
- le contrôle de l'exécution des dépenses publiques,
- le code de la comptabilité publique,
- ordonnateur et comptable,
- finances locales et budget des établissements publics,
- le trésor,

Epreuve pratique :

- 1) le comité général de l'administration du budget de l'Etat
- 2) la direction générale des dépenses de fonctionnement
- 3) la direction générale des dépenses de capital :
 - définition et évolution de la notion de finances publiques,
 - définition et caractéristiques du budget tunisien,
 - les principes budgétaires : fondements et adaptations (dérogations) compte tenu du rôle de l'Etat,
 - la préparation du budget : l'autorité chargée de la préparation du budget,
 - le calendrier budgétaire fixant les différentes étapes de la préparation du budget,
 - les méthodes d'évaluations des recettes et des dépenses : présentation, évaluation,
 - évaluation des nouvelles méthodes de prévision : RCB - PPBS - BBZ,
 - le vote du budget : procédures - étendue et limite du pouvoir parlementaire en matière budgétaire,
 - l'exécution du budget : la phase administrative et comptable, les agents chargés de l'exécution et les opérations d'exécution,
 - l'informatisation du circuit de la dépense publique, le système d'aide à la décision budgétaire (ADEB),
 - le contrôle des dépenses publiques : organisation, rôle, étendue et limites, le contrôle comptable : étendue - sanctions et limites,
 - le contrôle juridictionnel de l'exécution du budget :
 - * la cour des comptes,
 - * la cour de discipline financière,
 - les crédits à caractère régional,
 - les crédits du titre II : crédits programme, crédits d'engagement et crédits de paiement.
- 4) Direction générale du trésor :
 - financement du budget de l'Etat et équilibre global (politique fiscale et politique d'endettement),
 - classification économique et fonctionnelle des dépenses publiques (Etat et collectivités publiques locales).

5) Direction générale du financement :

- 1/ le système financier en Tunisie : les banques et les établissements financiers,
- 2/ le marché financier,
- 3/ la politique monétaire et la politique de crédit,
- 4/ le financement de l'habitat,
- 5/ le financement de l'agriculture,
- 6/ le financement de l'industrie, de l'artisanat et des petits métiers,
- 7/ change.

6) Direction générale des participations :

- tutelle de l'Etat sur les entreprises publiques et rôle du ministère des finances,
- organes de gestion, de délibérations et de contrôle des entreprises publiques,
- restructuration et assainissement du secteur public,
- représentation de l'Etat au sein des entreprises publiques,
- environnement juridique des entreprises publiques,
- législation et réglementation comptable,
- l'entreprise publique et le système économique, financier et social,
- responsabilité des gestionnaires et rôle de la cour de discipline financière,
- organismes bénéficiant du concours direct ou indirect de l'Etat.

7) Direction générale des assurances :

- buts et objectifs du contrôle par l'Etat des entreprises d'assurances et des sociétés mutualistes,
 - rôle de l'assurance en tant que moyen de sécurité économique et sociale et de constitution de capitaux,
 - contribution du secteur des assurances au développement économiques du pays,
 - engagements techniques des entreprises d'assurances,
 - la réassurance,
 - assurances crédit à l'exportation,
 - assurances en devises étrangères,
 - assurances frontières et carte d'assurances automobile internationales (carte orange et carte verte),
 - assurance des risques agricoles,
 - assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur,
 - régimes complémentaires de sécurité sociale : fondement et perspectives,
 - sociétés mutualistes,
 - les assurances à caractère indemnitaire,
 - les assurances de personnes,
 - les entreprises d'assurances,
 - les intermédiaires et les experts en assurance,
 - les obligations contractuelles de l'assuré et de l'assureur,
 - l'organisation de la profession d'assurances,
 - les branches d'assurances pratiquées en Tunisie,
 - la tarification des produits en assurance,
 - l'industrie d'assurance : quel produit et quel marché.
- 8) Direction générale des études et de la législation fiscale
 - 9) Direction générale du contrôle fiscal :

I/ code de l'I.R.P.P et de l'I.S

A/ impôt sur le revenu des personnes physiques :

- 1- personnes imposables
- 2 - personnes exonérées
- 3 - revenus imposables
- 4 - détermination des bénéfices ou revenus nets

a/ bénéfices industriels et commerciaux : définition, détermination du bénéfice net et réévaluation des bilans.

b) bénéfices des professions non commerciales : définition et détermination du bénéfice net,

c) bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche ; définition et détermination du bénéfice net,

d) traitements, salaires, pensions et rentes viagères : définition et détermination du revenu net,

e) revenus fonciers : définition et détermination du bénéfice net,

f) revenus des valeurs mobilières et des capitaux mobiliers,

- revenus des valeurs mobilières :

- * définition
- * détermination du revenu net,
- revenus des capitaux mobiliers :
- * définition,
- * détermination du revenu net

g) autres revenus :

- * définition,
- * détermination du revenu net,

h) exonérations,

i) déductions communes,

j) évaluation forfaitaire du revenu imposable :

- * évaluation basée sur les éléments du train de vie,
- * évaluation selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou sur des accroissements des biens,

k) taux et barème de l'impôt.

B) Impôt sur les sociétés :

- 1 - champ d'application,
- 2 - exonération,
- 3 - détermination du bénéfice imposable
- 4 - taux.

C) Dispositions communes :

- 1 - lieu d'imposition
- 2 - modalités des paiements

a) acomptes provisionnels

b) retenue à la source

c) avances

d) régularisation

- 3 - obligations
- 4 - tenue de comptabilité
- 5 - contrôle fiscal
- 6 - contentieux administratif et taxation d'office
- 7 - délai de reprise et prescription
- 8 - sanctions.

D) Dispositions diverses :

- 1 - détermination du revenu forfaitaire selon les éléments du train de vie,
- 2 - l'impôt forfaitaire légal
- 3 - l'impôt forfaitaire simplifié.

II - Code de la T.V.A :

- 1 - champ d'application

a) opérations imposables

b) définition des assujettis

c) territorialité

d) exonérations

- 2 - règles d'assiette

a) fait générateur

b) détermination de la base imposable

- 3 - taux
- 4 - déductions
- 5 - régime suspensif
- 6 - restitution
- 7 - obligations des assujettis
- 8 - dispositions diverses :

a) contentieux et sanctions

b) prescriptions.

III - Réglementation du droit de consommation

Dispositions de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 et tableau des produits soumis aux droits de consommation.

IV - Code des droits d'enregistrement et de timbre

A/ Les droits d'enregistrement :

- 1 - actes et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement,
- 2 - actes non soumis à la formalité de l'enregistrement,
- 3 - lieu d'accomplissement de la formalité de l'enregistrement,
- 4 - modalités d'exécution de la formalité de l'enregistrement,
- 5 - tarif des droits d'enregistrement,
- 6 - assiette des droits d'enregistrement : proportionnels et progressifs,
- 7 - paiement des droits,
- 8 - restitution des droits et délai de prescription,
- 9 - contrôle et contentieux, obligations et sanctions.

B) Les droits de timbre :

- 1 - champ d'application et tarif,
- 2 - exonération
- 3 - délais et modes de paiement
- 4 - redevables des droits et délai de prescription
- 5 - contrôle et contentieux.

V - Code d'incitation aux investissements :

A/ les avantages communs :

B) les avantages spécifiques :

VI - Le contentieux fiscal :

- * en matière d'impôt directs
- * en matière d'impôt indirects
- * en matière de droits d'enregistrement et de timbre.

VII - La charte du contribuable :

VIII - Les autres droits et taxes :

- * la taxe unique de compensation sur les transports,
- * de la circulation,
- * la taxe sur les véhicules à moteur à huile lourde,
- * la taxe sur les spectacles,
- * la taxe de formation professionnelle,
- * les droits d'essai et de garantie des métaux précieux,

* la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,

* la construction au FOPROLOS,

* la taxe hôtelière.

IX - Comptabilité commerciale :

1 - initiation générale à la comptabilité

* théorie du compte

* théorie de la comptabilité en partie double-rapport des comptes entre eux,

* le jeu des comptes et la formation du bilan-principes généraux de formation du bilan,

* étude des principaux comptes ouverts dans la comptabilité de toute entreprise,

* le journal - le grand livre - la balance de vérification - notions sur le plan comptable général,

* l'enregistrement des opérations courantes au journal.

2 - pratiques et organisations comptables :

* le système centralisateur

* procédés divers d'organisation comptable

* comptabilité auxiliaire et comptabilité générale

* système du journal grand livre

* journal centralisateur et balance carrée

* comptabilité par décalque

* comptabilité avec machine à cartes perforées.

3 - inventaire et bilan :

* la technique des travaux d'inventaire et de bilan,

* inventaire matériel et extra comptable,

* inventaire comptable,

* notions sur la réévaluation des bilans,

* analyse du bilan et des comptes de résultats,

10) direction générale de la comptabilité publique :

I - Réglementation générale de la comptabilité :

le code de la comptabilité publique, son champ d'application.

1) Règles et principes généraux de la comptabilité publique.

2) Les intervenants en matière d'exécution des opérations financières de l'Etat et des organismes assimilés :

- les ordonnateurs : principaux et secondaires,

- les attributions des ordonnateurs,

- la responsabilité des ordonnateurs,

- les comptables publics :

* le trésorier général,

* le payeur général,

* les payeurs départementaux,

* les receveurs des finances. Les receveurs des douanes,

* les trésoriers régionaux,

* les agents comptables des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger,

* les agents comptables des établissements publics de l'Etat,

* le garde-magasin du timbre,

* l'agent comptable central du domaine privé de l'Etat,

* le principe de la séparation entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable,

* fondement du principe : répartition du travail et contrôle de l'ordonnateur par le comptable et vice-versa,

* exceptions au principe : les avances autorisées effectuées par le comptable et l'institution des régies,

* sanction du principe de la séparation,

- les attributions des comptables :

* en matière de recettes,

* en matière de dépenses,

- responsabilités des comptables :

* personnelle,

* pécuniaire.

II - Les principes généraux régissant l'exécution des opérations budgétaires :

- exécution des opérations de dépenses :

* conformité au budget,

* conformité aux lois et règlements,

* règle du service fait,

* modalités de règlement des dépenses publiques,

* règles régissant l'exécution des marchés publics,

* prescription,

- exécution des opérations de recettes :

* modalité de mise en recouvrement,

* titres de perception,

* les sûretés,

* les poursuites,

* recours offerts aux débiteurs,

* admission en non valeur,

- les attributions des comptables :

* exécution des dépenses des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger :

* compétence des chefs des postes,

* modalités particulières de règlement,

* les justifications des dépenses,

- les opérations de trésorerie :

* les opérations de recettes,

* les opérations de dépense,

* les opérations de la régie,

* nomination du régisseur,

* responsabilité du régisseur,

* comptabilité du régisseur,

- documents comptables à fournir par les comptables de l'Etat :

* règlement du budget,

* compte général des finances,

* compte de gestion,

* comptes financiers,

* comptes mensuels de comptabilité.

11) direction générale des avantages fiscaux et financiers :

a) les différents objectifs prévus par le code d'incitation aux investissements susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux et financiers,

b) les différents avantages fiscaux et financiers accordés à l'exportation, au développement régional et au développement agricole,

c) les différents investissements considérés comme investissements de soutien par le code d'incitation aux investissements et divers avantages qui peuvent être octroyés à ces investissements et les conditions les régissant.

12) direction de la gestion des moyens humains :

- organisation du ministère des finances,

- statut général de la fonction publique,

- statuts particuliers de personnels du département,
- rôle et structure de la direction de la gestion des moyens humains,

- recrutements - avancement - congés - discipline - positions - cessation de fonction - formation continue - révision de situation - emplois fonctionnels,

- le contentieux administratif.

13) direction des affaires financières, du matériel et des équipements :

- loi organique du budget,
- préparation et vote du budget,
- délégation et transfert de crédits,
- exécution de la dépense publique (T I, T II et fonds divers),
- marchés publics (passation - exécution et contrôle),
- ordonnateur principal et ordonnateur secondaire,
- suivi de l'exécution du budget,
- le contrôle des dépenses publiques,
- le contrôle des dépenses publiques,
- le compte de gestion,
- cour des comptes et cour de disciplines budgétaires.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 97-1340 du 21 juillet 1997 portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terrain sises à Sayada du gouvernorat de Monastir, nécessaire à l'extention de l'école primaire "El Joumhouria".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporées au domaine privé de l'Etat pour être mises à la disposition du ministère de l'éducation et des sciences, deux parcelles de terrain non immatriculées sise à Sayada du gouvernorat de Monastir et nécessaires à l'extention de l'école primaire "El Joumhouria", entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie exproprié	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Sayada	terrain bâti (4 salles de classe)	513m2	- Mohamed Naceur Khaïrallah
2	"	terrain bâti (2 salles de classe)	360m2	- Héritiers Mohamed Salah Marzouk

Art. 2. - Sont aussi expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrête :

Article premier. - Deux concours externe et interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la santé publique pour le recrutement de trente six (36) administrateurs de la santé publique.

Art. 2. - Les épreuves des concours susvisés auront lieu à Tunis le lundi 22 décembre 1997 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 22 novembre 1997.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 juillet 1997, portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, portant statut particulier du corps des agents administratifs de la santé publique et tous les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 juillet 1991, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateur de la santé publique,

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant institution de commissions administratives paritaires centrales au ministère des communications.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, fixant le statut des cadres des bibliothèques de la documentation et des archives de l'administration des collectivités publiques locales et établissements publics,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-626 du 14 juin 1986, fixant le statut particulier au corps administratif des postes, télégraphes et téléphones, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier au corps du personnel du secrétariat des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1993, portant création des commissions administratives paritaires centrales au ministère des communications,

Arrête :

Article premier. - Il est créé au ministère des communications les commissions administratives paritaires centrales suivantes :

- 1ère commission : conseiller des postes télégraphes et téléphones,
- 2ème commission : inspecteur général, et inspecteur en chef des postes télégraphes et téléphones,
- 3ème commission : inspecteur central des postes télégraphes et téléphones,
- 4ème commission : inspecteur des postes télégraphes et téléphones, administrateur et documentaliste,
- 5ème commission : attaché d'inspection des postes télégraphes et téléphones, attaché d'administration, bibliothécaire documentaliste adjoint,
- 6ème commission : surveillant des postes et vérificateur,
- 7ème commission : contrôleur des postes télégraphes et téléphones, secrétaire d'administration, secrétaire de direction et secrétaire dactylographe,
- 8ème commission : agent principal d'exploitation,
- 9ème commission : opérateur chef des télécommunications,
- 10ème commission : facteur chef,
- 11ème commission : agent d'exploitation et commis d'administration,
- 12ème commission : facteur,
- 13ème commission : opérateur des télécommunications,
- 14ème commission : dactylographe,
- 15ème commission : agent d'accueil et dactylographe-adjoint,
- 16ème commission : ingénieur général et ingénieur en chef,
- 17ème commission : ingénieur principal et architecte principal,
- 18ème commission : ingénieur des travaux,
- 19ème commission : ingénieur adjoint,
- 20ème commission : adjoint technique,
- 21ème commission : agent technique,

- 22ème commission : analyste principal et analyste,
- 23ème commission : programmeur,
- 24ème commission : opérateur,
- 25ème commission : mécanographe,
- 26ème commission : ouvriers de la première unité,
- 27ème commission : ouvriers de la deuxième unité,
- 28ème commission : ouvriers de la troisième unité.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 23 décembre 1993.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant institution de commissions administratives paritaires régionales au ministère des communications.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, fixant le statut des cadres des bibliothèques de la documentation et des archives de l'administration des collectivités publiques locales et établissements publics,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 86-626 du 14 juin 1986, fixant le statut particulier au corps administratif des postes, télégraphes et téléphones,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier au corps du personnel du secrétariat des administrations publiques,

Vu le décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, portant organisation des centres comptables relevant du ministère des communications tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 97-563 du 31 mars 1997,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1993, portant création des commissions administratives paritaires régionales aux directions régionales relevant du ministère des communications,

Vu l'arrêté du 17 juin 1992, portant création d'une direction régionale spécifique des services du complexe Tunis Carthage,

Arrête :

Article premier. - Il est créé au niveau des recettes régionales des postes et de la direction régionale spécifique des services du complexe Tunis Carthage relevant du ministère des communications, les commissions administratives paritaires régionales suivantes :

- 1ère commission : contrôleur des P.T.T, secrétaire d'administration, agent principal d'exploitation et opérateur chef des télécommunications,

- 2ème commission : facteur chef,
- 3ème commission : agent d'exploitation, commis d'administration, mécanographe, dactylographe et opérateur des télécommunications,
- 4ème commission : facteur,
- 5ème commission : agent d'accueil,
- 6ème commission : ouvriers de la 1ère unité,
- 7ème commission : ouvriers de la 2ème unité,
- 8ème commission : ouvriers de la 3ème unité.

Art. 2. - Les commissions administratives paritaires régionales créées par l'article premier sont réparties selon les gouvernorats comme suit :

- la commission administrative paritaire régionale de Tunis (gouvernorats de Tunis, Ariana et Ben Arous),
- la commission administrative paritaire régionale de Nabeul (gouvernorats de Nabeul et Zaghuan),
- la commission administrative paritaire régionale de Sousse (gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan),
- la commission administrative paritaire régionale de Sfax (gouvernorats de Sfax, Gabès et Kebili),
- la commission administrative paritaire régionale de Gafsa (gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Sidi Bouzid et Kasserine),
- la commission administrative paritaire régionale du Kef (gouvernorats du Kef, Jendouba et Siliana),
- la commission administrative paritaire régionale de Béja (gouvernorats de Béja et Bizerte),
- la commission administrative paritaire régionale de Médenine (gouvernorats de Medenine et Tataouine),
- la commission administrative paritaire régionale du complexe Tunis Carthage (les services de la direction régionale spécifique du complexe Tunis Carthage).

Art. 3. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté susvisé du 23 décembre 1993.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 12 juillet 1997, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue au ministère des communications pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-2142 du 18 décembre 1990, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des communications le 15 septembre 1997 et jours suivants à l'intention des fonctionnaires titulaires dans le grade d'ingénieur adjoint, un concours sur dossiers pour l'accès au cycle long de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux et ce en application des dispositions du décret susvisé n° 90-2142 du 18 décembre 1990.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux ans aura lieu à l'école supérieure des postes et des télécommunications à Tunis.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à 10.

Art. 4. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 15 août 1997.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 12 juillet 1997, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Arrête :

Article premier. - Les ingénieurs des travaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et ayant poursuivi le cycle complet des études supérieures d'une durée minimum de quatre (04) années après le baccalauréat, ayant satisfait aux examens, et sortie d'une école agréée à cet effet ou les candidats dont les diplômes et les études sont équivalents au cycle d'études ci-dessus mentionné.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours sus-mentionné doivent accompagner leurs demandes de candidature des pièces suivantes :

a) lors du dépôt de la candidature :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence, pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant de l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal,

b) après la réussite au concours :
tout candidat ayant réussi au concours doit fournir les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- 2) un extrait de naissance datant de moins d'un an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la jeunesse et de l'enfance après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 6. - L'épreuve orale du concours externe susvisé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme, ci-joint en annexe, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve orale sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale		(01)
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition du jury de l'examen.

Art. 14. - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux est arrêtée par le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Tunis, le 12 juillet 1997.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

A l'arrêté fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs des travaux.

1 - Spécialité génie civil :

A) Options : ponts et chaussées

Généralités : recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route chaux, ciment, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.

Route : classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques d'exécution, comparaison entre chaussées souples et rigides, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretiens et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière), différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.

Etudes routières : calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire, définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à lever...) élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, études d'un tronçon de route comportant tout le problème ayant trait à la route projetée.

Résistances des matériaux :

- théorie de l'élasticité
- routes droites et flexion plane,
- effet de l'effort normal,
- caractéristiques mécaniques en essai de traction,
- les contraintes résiduelles,
- comportement des pièces en fatigue.

B) Option bâtiments :

nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...), fondations (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples.

Superstructure et gros œuvres :

murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouvertures des murs, différents types et caractéristique de la maçonnerie), planchers jointement et rejointement, joints de dilation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en struc escaliers, carrelages et produits céramiques.

Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciments, plâtre, mortiers et bétons, mise en œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Consultation d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots...) d'un lycée d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation, indications sur les coûts des principaux postes de travaux, différents sur charge d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle).

Pour les filières en sport le jury d'examen est composé comme suit :

- l'enseignant responsable du suivi et de l'encadrement de l'étudiant
- le directeur technique national ou un entraîneur national de la spécialité de l'étudiant
- un entraîneur dont la compétence est reconnue.

Art. 35. - Les enseignements relatifs à l'entraînement et aux stages de préparation dans les deux filières en sport sont évalués selon les critères suivants :

- assiduité et ponctualité de l'étudiant
- degré d'engagement et de participation de l'étudiant
- des progrès réalisés sur les plans physiques et techniques.

L'évaluation de l'entraînement et des stages de préparation se fait comme suit :

- pour le contrôle continu au vu d'une fiche de suivi personnalisée
- pour l'examen final au vu d'une note attribuée par les encadreurs de l'étudiant et appuyée par un rapport portant sur son activité durant l'année universitaire.

Art. 36. - L'enseignement relatif à la participation aux compétitions dans les deux filières en sport est évalué au fur et à mesure de la participation de l'étudiant au programme annuel des compétitions et ce comme suit :

- pour le contrôle continu au vu d'une fiche de suivi personnalisée
- pour l'examen final au vu d'un dossier technique de synthèse, la note finale de l'examen est attribuée par :
- l'enseignant responsable du suivi de l'étudiant
- l'entraîneur chargé de l'encadrement de l'étudiant
- le directeur technique national ou un entraîneur national de la spécialité de l'étudiant.

Art. 37. - Est déclaré admis à chacune des années d'études tout étudiant ayant obtenu au moins la moyenne de dix sur vingt (10/20) à chaque module de l'année concernée.

Toutefois les moyennes obtenues aux différents module de l'année concernée peuvent être compensées entre elles sous réserve des dispositions prévues à l'article 40 du présent arrêté.

L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure.

L'étudiant qui s'est absenté pour quelque motif que ce soit aux épreuves d'un module au cours de la session principale, à l'exception des épreuves relatives aux enseignements prévus par les articles 35 et 36 du présent arrêté, doit obligatoirement repasser les dites épreuves au cours de la session de rattrapage, il ne peut à défaut bénéficier du système de compensation pendant la session considérée.

Art. 38. - A l'issue de la session de rattrapage et pour le calcul de la moyenne du module, l'étudiant garde le bénéfice de la meilleure des deux notes obtenues dans chaque épreuve au cours de la session principale et celle de rattrapage.

Art. 39. - L'étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne générale mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quart au moins des modules se rapportant à l'année concernée, peut bénéficier d'un crédit et être autorisé à passer à l'année supérieure et il est tenu à repasser au cours des années universitaires ultérieures les modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Le système de crédit s'applique d'une année à une autre et dans le cadre d'un même cycle.

Art. 40. - En raison de leur importance dans la formation, les modules cités ci-dessous, sont considérés comme pré-requis et ne

peuvent être l'objet de compensation ou de crédit que si la moyenne des notes obtenues dans chaque module est égale ou supérieure à 8/20 :

- DM1 et DM2 de la première année du diplôme universitaire en éducation physique
- DM5 et DM6 de la deuxième année du diplôme universitaire en éducation physique
- MM1 et MM2 de la première année du premier cycle de la maîtrise en éducation physique
- MM5 et MM6 de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise en éducation physique
- MM9 et MM13 de la première année du deuxième cycle de la maîtrise en éducation physique
- MM15 et MM16 de la deuxième année du deuxième cycle de la maîtrise en éducation physique
- DM1, DM2 et DM3 de la première année du diplôme universitaire en sport
- DM5 de la deuxième année du diplôme universitaire en sport
- MM1 et MM2 de la première année du premier cycle de la maîtrise en sport
- MM5 et MM6 de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise en sport
- MM9 et MM11 de la première année du deuxième cycle de la maîtrise en sport
- MM13 de la deuxième année du deuxième cycle de la maîtrise en sport.

Art. 41. - L'attestation de réussite de chacune des années d'études ainsi que le diplôme de fin d'études portent en fonction de la moyenne générale l'une des mentions suivantes :

- "passable" : si la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20
- "assez bien" : si la moyenne générale est au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20
- "bien" : si la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20
- "très bien" : si la moyenne générale est au moins, égale à 16/20.

Art. 42. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1996 - 1997 pour les étudiants inscrits en première année des différentes filières ainsi que pour ceux inscrits en première année du deuxième cycle de la maîtrise en sport et progressivement pour les autres années d'études.

Art. 43. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'enseignement supérieur
Dali Jazi

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 97-1329 du 7 juillet 1997.

Monsieur Boubaker Ben Fredj est nommé directeur général de l'institut national du patrimoine.



Année 1997

BONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des
bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : rue Hannon - tél. : 329.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5 - tél. : (04) 236.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Rades) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.